

Vigencia de primero de enero de mil ochocientos
ochenta y dos à treinta y uno de diciembre de mil
ochocientos ochenta y tres.

Vale trescientos milésimos

Número 31

En la ciudad de Novitas, Estado Soberano
del Cauca, Estados Unidos de Colombia,
à veinte y siete de diciembre de mil
ochocientos ochenta y tres, ante mí Ale-
jandro Mosquera; Notario principal del
Circuito de San Juan, y los testigos se-
ñores Lorenzo Guerrero y Fran.^{co} Asprilla;
vecinos del mismo Circuito, mayores de edad,
de buen crédito y en quienes no concurre
ninguna causal de impedimento, comparecie-
ron los señores Doctr. Ignacio A. Buena-
ventura, José Eugenio Cereza Camacho, Ma-
nuel Solís, Gumercindo Rentería y E.
Paul Shear; el primero natural de la ciu-
dad de Tulúa, Municipio del mismo nombre,
y vecino de Ibagué en el Estado Soberano
del Tolima; los tres siguientes vecinos de
este Distrito y el último de New York, E.E. U.U. de A.,
todos mayores de edad á quienes convoqué y
dijeron que han convenido en establecer
una Compañía anónima cuyo domicilio
será esta ciudad; su denominación "Com-
pañía minera de San Juan"; su duración

En la ciudad de Novitas, Estado Soberano
del Cauca, Estados Unidos de Colombia,
á veinte y siete de Diciembre de mil
ochocientos ochenta y tres, ante mí Ale-
jandro Mosquera, Notario principal del
Circuito de San Juan, y los testigos se-
ñores Lorenzo Guerrero y Fran^{co} Asprilla;
vecinos del mismo Circuito, mayores de edad,
de buen crédito y en quienes no concurre
ninguna causal de impedimento, comparecie-
ron los señores Doctor Ignacio A. Buena-
ventura, José Eugenio Cerecá Camacho, Ma-
nuel Solís, Gumercindo Rentería y E.
Paul Shear; el primero natural de la ciu-
dad de Guluá, Municipio del mismo nombre,
y vecino de Ibagué en el Estado Soberano
del Tolima; los tres siguientes vecinos de
este Distrito y el último de New York, E.E. U. de A.,
todos mayores de edad á quienes conocí y
dijeron: que han convenido en establecer
una Compañía anónima cuyo domicilio
será esta ciudad; su denominación "Com-
pañía minera de San Juan"; su duración
diez años, contados desde esta fecha; y
su objeto descubrir, titular, enagenar, ex-
plotar minas de toda clase y comprar
en todo ó en parte minas pertenecientes.

241
a otras personas o compañías. Al efecto procederá otorgar la presente Escritura en cuyas cláusulas queman consignadas las condiciones y bases de la sociedad, en los términos siguientes: - El capital social es de doscientos mil pesos (200,000) fijándose la Cuota de cada una de las acciones en cien pesos, a cuyo efecto la suscripción quedará abierta por el término de un año, contados desde esta fecha, cumplido el cual, las acciones que no hayan sido colocadas se reservarán para emitir las con la prima que designe el Consejo. Son cláusulas de esta asociación:

- 1.^o En las deliberaciones de la Compañía decidirá la mayoría absoluta de votos correspondientes a las acciones de los socios concurrentes a la Asamblea. Cada acción da derecho a un voto.
- 2.^o Los accionistas que no firmen la presente Escritura, deberán aceptarla por instrumento público para ser tenidos como socios en la forma prevenida por los re-

no de un año, contados desde esta fecha, cumplido el cual, las acciones que no hayan sido colocadas se reservarán para emitir las con la prima que designe el Consejo. Son cláusulas de esta asociación:

1.^o En las deliberaciones de la Compañía decidirá la mayoría absoluta de votos correspondientes á las acciones de los socios concurrentes á la Asamblea. Cada acción dará derecho á un voto.

2.^o Los accionistas que no firmen la presente Escritura, deberán aceptarla por instrumento público para ser tenidos como socios en la forma prevenida por los reglamentos de administración.

3.^o En caso de muerte de alguno de los accionistas, la Compañía, por medio del Consejo, reconocerá como accionistas á la sucesión.



104.

Vigencia de primero de enero de mil ochocientos
ochenta y dos à treinta y uno de diciembre de mil
ochocientos ochenta y tres.

Vale trescientos milésimos

de la sucesion, como acreedora hereditaria que
es la Compañia, por las cuotas no pagadas, co-
rrespondientes à las acciones de que aquel era res-
ponsable. El Consejo puede aceptar como subro-
gente al adjudicatario de las acciones:

4.º El Director ó Gerente representa à la Com-
pañia en juicio ó fuera de él, con las facultades
de apoderado general, incluidas la de transar,
ó desistir, nombrar, revocar y reemplazar apo-
derados y sustitutos, someter à árbitros de dere-
cho, ó arbitradores, los asuntos contenciosos
de la Compañia, haciendo los nombramientos
que à ella correspondan, celebrar toda clase de
Contratos, con autorizacion para comprar, ven-
der y arrendar los bienes raíces de la Compañia,
otorgar y aceptar las Escrituras correspondientes
y tomar à préstamo dinero à interés ó sin él,
todo con la aprobacion del Consejo.

5.º El Reglamento que expida el Consejo, de acuer-
do con esta Escritura, se llevará à efecto
sin la previa aprobacion de la Asamblea,
à la cual, sin embargo se someterà en la
próxima reunion para que le acuerde ó
niegue dicha aprobacion.

6.º Las utilidades ó pérdidas que resulten se
dividirán entre los socios à prorrata de las

de la sucesion, como acreedora hereditaria que es la Compañia, por las cuotas no pagadas, correspondientes á las acciones de que aquel era responsable. El Consejo puede aceptar como subrogante al adjudicatario de las acciones.

4.º El Director ó Gerente representa á la Compañia en juicio ó fuera de él, con las facultades de apoderado general, incluidas la de transar, ó desistir, nombrar, revocar y reemplazar apoderados y sustitutos, someter á árbitros de derecho, ó arbitradores, los asuntos contenciosos de la Compañia, haciendo los nombramientos que á ella correspondan, celebrar toda clase de Contratos, con autorizacion para comprar, vender y arrendar los bienes raíces de la Compañia, otorgar y aceptar las Escrituras correspondientes y tomar á préstamo dinero á interes ó sin él, todo con la aprobacion del Consejo.

5.º El Reglamento que expida el Consejo, de acuerdo con esta Escritura, se llevará á efecto sin la previa aprobacion de la Asamblea, á la cual, sin embargo se someterá en la próxima reunion para que le acuerde ó niegue dicha aprobacion.

6.º Las utilidades ó pérdidas que resulten se dividirán entre los socios á proporcion de las acciones. A los socios industriales no les caben otras pérdidas que las de su trabajo personal.

7.º El socio que no pague los instalamentos pedidos en los plazos fijados en los

1401
Reglamentos, perderá de hecho sus derechos en la Compañía.

- 8.º Mientras no se haya consignado el valor íntegro de cada acción nominal, la propiedad de las acciones se establece por inscripción en los libros. Consignados que sea el valor íntegro, se emitirán Certificados en debida forma, suscritos por el Director de la Compañía y por el Secretario.
- 9.º Es obligatorio a los socios que viven fuera de esta ciudad, ó se ausenten de ella, aunque sea temporalmente, tener un apoderado que los represente en la Compañía, constituido por Carta oficial dirigida al Director. Las citaciones que se hayan de hacer á los socios que no cumplan esta obligación, quedarán surtidas de hecho.
- 10.º La enagenación de una ó mas acciones de las reservadas, implica la obligación de consignar el valor en dinero de los instalamentos pagados en la Caja de la Compañía.
- 11.º Las acciones representan el derecho que los socios tienen en el activo social, y su responsabilidad se limita á la acción que cada uno tenga en la Compañía.
- 12.º Ninguna acción podrá cederse, traspasarse, ni enajenarse sin la aprobación de la Compañía.

valor íntegro de cada acción nominal, la propiedad de las acciones se establece por inscripción en los libros. Consignase que sea el valor íntegro, se emitirán Certificados en debida forma, suscritos por el Director de la Compañía y por el Secretario.

9.º Es obligatorio a los socios que viven fuera de esta ciudad, ó se ausenten de ella, aunque sea temporalmente, tener un apoderado que los represente en la Compañía, constituido por Carta oficial dirigida al Director.

Las citaciones que se hayan de hacer a los socios que no cumplan esta obligación, quedarán surtidas de hecho.

10.º La enagenación de una ó mas acciones de las reservadas, implica la obligación de consignar el valor en dinero de los instalamientos pagados en la Caja de la Compañía.

11.º Las acciones representan el derecho que los socios tienen en el activo social, y su responsabilidad se limita á la acción que cada uno tenga en la Compañía.

12.º Ninguna acción podrá cederse, traspasarse ó enagenarse sin la aprobación previa del Consejo. Los socios verdaderos preferirán á la Compañía para negociar con ella en igualdad de condiciones.

13.º Forman la Asamblea general los

Vigencia de primero de enero de mil ochocientos
ochenta y dos à treinta y uno de diciembre de mil
ochocientos ochenta y tres.

Vale trescientos milésimos



socios reunidos con el quórum prevenido en estos Estatutos. Será presidida por el Presidente del Consejo, ó en su defecto por uno de los Consejeros en el orden en que deban reemplazar al Director, ó á falta de estos, por el socio que designe la mayoría absoluta de los concurrentes.

14. La Asamblea tendrá por Secretario al del Consejo y cuando éste no esté presente lo será el que ella designe. Los actos de la Asamblea se autorizarán por su Presidente y Secretario.
5. Habrá reuniones ordinarias de la Asamblea general el segundo lunes de Febrero y el segundo lunes de julio de cada año, a las doce del día en el local de la Compañía o en el que a falta de éste, señale el Director. Constituirá quórum para estas reuniones la mitad de los socios vivos; p.º si no se complete este número, de hecho quedará aplazada la reunión para el siguiente día, y entonces formarán quórum los accionistas presentes a la hora indicado.
6. Las reuniones extraordinarias tendrán lugar cuando se convoque para ellas, y en el día y hora señalados en la convocatoria. Formará quórum para estas reuniones un número de accionistas que representen la mayoría absoluta de las acciones. Cuando una hora después de la señalada para la reunión no se hubiere reunido el quórum indicado, la sesión quedará aplazada para el día que se señale.

Consejo y cuando éste no esté presente lo será el que ella designe. Los actos de la Asamblea se autorizarán por su Presidente y Secretario.

5. Habrá reuniones ordinarias de la Asamblea general el segundo lunes de **Febrero** y el segundo lunes de julio de cada año, a las doce del día en el local de la Compañía o en el que a falta de éste, señale el Director. Constituirá quórum para estas reuniones la mitad de los socios propietarios; p.º si no se completare este número, de hecho quedará aplazada la reunión para el siguiente día, y entonces formarán quórum los accionistas presentes a la hora indicada.

16. Las reuniones extraordinarias tendrán lugar cuando se convoque para ellas, y en el día y hora señalados en la convocatoria. Formará quórum para estas reuniones un número de accionistas que representen la mayoría absoluta de las acciones. Cuando una hora después de la señalada para la reunión no se hubiere reunido el quórum indicado, la sesión quedará aplazada para el día que señalen los socios concurrentes citando por medio de aviso fijado en lugar público, y entonces constituirán quórum los socios concurrentes.

17. En las sesiones extraordinarias solo se ocupa

1001
rá la Asamblea en los asuntos para los cuales haya sido convocada.

18. La Direccion de la Compañia corresponde á los socios reunidos en Asamblea general; y su administracion estará á cargo de un Consejo directivo y de un Director general.

19. Corresponde á la Asamblea general

- 1.º Proponer ó disolver la Compañia;
- 2.º Nombrar el Director general y los miembros del Consejo. El Director durará un año en su empleo y los Consejeros seis meses, pudiendo ser reelegido el Director indefinidamente.
- 3.º Remover libremente al Director y Consejeros.
- 4.º Aprobar definitivamente los balances semestrales y dictar reglas para la liquidacion de la Compañia;
- 5.º Reformar los Estatutos, darse su propio reglamento y aprobar los que expira el Consejo para la admón. de la Compañia;
- 6.º Señalar cuando lo tenga por conveniente, los sueldos que deben gozar los empleados de su nombramiento; y
- 7.º Decidir todo asunto no previsto en los Estatutos y Reglamento.

20. El Consejo directivo se compondrá: del Director general, que lo presidirá, y de los

neral; y su administracion estará á cargo de un Consejo directivo y de un Director general.

19. Corresponde á la Asamblea general
- 1.º Prorogar ó disolver la Compañía;
 - 2.º Nombrar el Director general y los miembros del Consejo. El Director durará un año en su empleo y los Consejeros seis meses, pudiendo ser reelegido el Director indefinidamente
 - 3.º Remover libremente al Director y Consejeros;
 - 4.º Aprobar definitivamente los balances semestrales y dictar reglas para la liquidacion de la Compañía;
 - 5.º Reformar los Estatutos, darse su propio reglamento y aprobar los que expira el Consejo para la admón. de la Compañía;
 - 6.º Señalar cuando lo tenga por conveniente, los sueldos que deben gozar los empleados de su nombramiento; y
 - 7.º Decidir todo asunto no previsto en los Estatutos y Reglamento.

20. El Consejo directivo se compondrá: del Director general, que lo presidirá, y de los Consejeros primero y segundo, y en defecto de éstos de los respectivos suplentes. Se reunirán ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando lo crea conveniente ó sea convocado por el Director.



Vigencia de primero de enero de mil ochocientos
ochenta y dos à treinta y uno de diciembre de mil
ochocientos ochenta y tres.

Vale trescientos milésimos

Son atribuciones del Consejo:

- 1.^a Proponer à la Asamblea general los reglamentos de administracion de la Compañia y de la Contabilidad de sus fondos;
 - 2.^a Administrar la Compañia de conformidad con los Estatutos y Reglamento;
 - 3.^a Nombrar el Secretario del Consejo y el Tesorero del Seno de la Compañia, y todos los empleados que establezcan los reglamentos, señalando sus atribuciones y los sueldos de que deban gozar;
 - 4.^a Presentar à la Asamblea en sus reuniones ordinarias, fenecida en 1.^a instancia, la cuenta semestral de administracion de los fondos de la Compañia, que debe presentarle oportunamente el Tesorero;
 - 5.^a Visitar la Tesoreria cada vez que lo crea necesario;
 - 6.^a Informar à la Asamblea en sus reuniones ordinarias sobre el estado de las empresas acometidas; y
 - 7.^a Ejercer toda funcion que no esté atribuida à la Asamblea general.
21. Los reglamentos y acuerdos del Consejo obligan à los socios actuales y à los que lo sean en lo sucesivo.

 Son atribuciones del Consejo:

- 1.^a Proponer á la Asamblea general los reglamentos de administracion de la Compañia y de la Contabilidad de sus fondos;
 - 2.^a Administrar la Compañia de conformidad con los Estatutos y Reglamentos;
 - 3.^a Nombrar el Secretario del Consejo y el Tesorero del Seno de la Compañia, y todos los empleados que establezcan los reglamentos, señalando sus atribuciones y los sueldos de que deban gozar;
 - 4.^a Presentar á la Asamblea en sus reuniones ordinarias, fenecida en 1.^a instancia, la cuenta semestral de administracion de los fondos de la Compañia, que debe presentarle oportunamente el Tesorero;
 - 5.^a Visitar la Tesoreria cada vez que lo crea necesario;
 - 6.^a Informar á la Asamblea en sus reuniones ordinarias sobre el estado de las empresas acometidas; y
 - 7.^a Ejercer toda funcion que no esté atribuida á la Asamblea general.
21. Los reglamentos y acuerdos del Consejo obligan á los socios actuales y á los que lo sean en lo sucesivo.
22. Son funciones especiales del Director general:
- 1.^a Cumplir y hacer que se cumplan los Reglamentos y Estatutos de la Compañia y los Acuerdos de la Asamblea y del Consejo;

- 2.^a Visitar la Oficina de la Gerencia por lo menos cada quince dias;
 - 3.^a Celebrar los Contratos que exigieren los trabajos y obras de mineria, y someterlos a la aprobacion del Consejo;
 - 4.^a Visitar por si o por medio de recomendado o comisionado, los trabajos de mineria, y dictar todas las providencias que crea necesarias para su debida ejecucion, y suspenderlos cuando lo crea conveniente, dando cuenta al Consejo;
 - 5.^a Remover a los empleados que den motivo para ello, y nombrar los reemplazos en interinidad, mientras se hace por el Consejo el nombramiento en propiedad; y
 - 6.^a Ejercer toda funcion que no esté atribuida a la Asamblea o al Consejo.
25. Los socios otorgantes se suscriben por las acciones siguientes: Ignacio A. Buenaventura, cuatro; José Eugenio Perea Gamacho, dos; Manuel Soliz, dos; Guimerindo Renterias, dos - y E. Paul Shear, dos -

Disposicion transitoria. Inmediatamente despues que se otorgue la presente Escritura, se reunirá la Asamblea con el objeto de hacer los nombramientos de Directores y Consejeros principales

veniente á fin de emprender trabajos de
minerías. Los otorgantes estiman el valor
de este Contrato en la suma de mil dos-
cientos pesos (\$ 1.200, 00), valor de las doi-
ce acciones suscritas. — Se pagó el derecho de regis-
tro, como consta en el recibo que se acom-
paña y dice así: [Boleta n.º 37] Y habiendo
leído este instrumento á los interesados, dijeron
que lo aprobaban y firman con los testigos
antes expresados; conmigo el Notario de
que doy fé. — Se advirtió á los intere-
sados que este instrumento debe registrarse
en copia en la Oficina de Registro de
este Circuito dentro del término fijado
por la ley = Enmendado = Febrero = vale

Jn.º A. Buena

José E. Priale

Manuel Solís

J.ª Venturiá

E. P. Shear.

Jos.

Soranzo Guerrero

Jos. Francisco Asprilla

El Notario

Alejandro Morquera